

1500507-47.2020.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... pela desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. , ofertando desde logo proposta de transação penal. A Defesa, da mesma forma, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, vez que a droga, de fato, se destinava ao consumo pessoal do acusado.

É o relatório. Fundamento e decidido.

O caso é de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500507-47.2020.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500507-47.2020.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS FLORES FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Vinicius Flores Ferreira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em síntese, segundo a denúncia, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 11h30min, na Rua Manoel Pelaes Sanches, nº 65, Jardim Aeroporto, na cidade de Dourado, nesta Comarca de Ribeirão Bonito, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 8 porções de cocaína, com peso líquido de 1,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A advogada do réu juntou os documentos de fls. 86/89, informando que o réu se deu por notificado e citado.

A advogada nomeada apresentou defesa prévia (fls. 91/95). A denúncia foi recebida em 12 de novembro e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 96). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais. O Ministério Público pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. , ofertando desde logo proposta de transação penal. A Defesa, da mesma forma, pugnou pela desclassificação do crime

de tráfico para o de consumo pessoal, vez que a droga, de fato, se destinava ao consumo pessoal do acusado.

É o relatório. Fundamento e decido.

O caso é de desclassificação de tráfico para porte de entorpecentes, tal como requereram a Acusação e a Defesa.

Pondero inicialmente que se infere do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 que, para efeito de caracterização de tráfico ou porte para uso próprio, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente, bem como a forma de acondicionamento da droga.

É certo que a materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 6/7, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 8, fotografias de fls. 9, Laudo de Constatação de fls. 11/12, laudo de exame químico toxicológico de fls. 61/63, bem como pela prova oral produzida.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confessou a propriedade da droga apreendida, alegando que se destinavam ao seu consumo pessoal e não ao tráfico.

A testemunha Patrick Wellinton dos Santos, disse que foi até a residência do réu, a procura de uma res furtiva. No local perguntou ao réu sobre op tênis furtado e ele negou estar com ele. Ele autorizou a entrada na residência, onde foi localizada a droga. Ele disse que a droga se destinava ao tráfico. Disse que havia denúncias de que no local havia tráfico, mas não informava o nome do réu, apenas das pessoas que residiam no local. Disse que o local possui algumas casas, todas próximas.

A testemunha Welinton Bonani, disse que estava em diligência a procura de um tênis que teria sido furtado. Alguém indicou que o tênis poderia estar no local e 'localizou na residência do acusado a droga descrita na denúncia, a qual o réu disse que se destinava ao seu consumo pessoal. Disse que no local havia várias residências e havia denúncia sobre o local, de forma genérica, sem indicar o nome do acusado.

Assim, após a colheita da prova, nenhum indício sequer existe acerca da prática de tráfico por parte do acusado.

Primeiramente, os policiais foram até o local a procura de um tênis que teria sido furto e acabaram localizando droga no local onde o réu residia. Embora os policiais tenham informado que no local era praticado o tráfico, é certo que a denúncia era genérica e nunca indicou o nome de Vinicius. Os policiais informaram que no local havia várias residências e o nome do réu nunca foi mencionado.

Nesse contexto, pelos elementos de prova reunidos, afigura-se mais razoável o enquadramento típico como porte de entorpecentes, e não tráfico.

Ademais, o réu é primário e tem bons antecedentes, ou seja, não consta envolvimento criminal anterior que, de algum modo, pudesse ensejar interpretação segundo a qual está relacionado com o tráfico de drogas.

Por essas razões, os elementos de prova coligidos aos autos não se mostram suficientes para subsumir a conduta do acusado ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, deve-se desclassificar o fato para porte de entorpecente, nos termos do art. 28, da mesma Lei, à míngua de elementos seguros de traficância, devendo o réu ser condenado como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas.

Imponho ao réu pena de advertência sobre os efeitos da droga, justamente por se primário, afigurando-se suficiente para a reprimenda do delito.

Ante o exposto, desclassifico o fato delituoso imputado a Vinicius Flores Ferreira, qualificado nos autos, de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para porte para uso próprio, previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, e condeno-o desde logo, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, de acordo com o artigo 28, I, também da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, façam os autos conclusos para designação de audiência de advertência e expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada, pela atuação total.

P.I.C.

Ribeirao Bonito, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA